رقم القضية في المحكمة الإدارية ٦٠٤١ لعام ١٤٤٢هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ١٥٣١٢ لعام ١٤٤٣هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٤/١/٥هـ

الموضوعات

تعليم - معلم - قرارات وظيفية - منح درجة إضافية - الحصول على شهادة دورة تدريبية في برنامج خبرات - شروط منح الدرجة الإضافية - مفهوم المخالفة.

مطالبة المدعية إلزام المدعى عليها بمنحها درجةً إضافيةً جراء حصولها على شهادة دورة تدريبية في برنامج خبرات - تضمن النظام منح درجة إضافية للحاصلين على دورة تدريبية في المجالات التربوية والتعليمية وفق شروط محددة - الثابت استيفاء المدعية شروط منح الدرجة الإضافية؛ مما يتقرر استحقاقها - عدم قبول دفع المدعى عليها بأن النظام المستند إليه في هذه الدعوى قد حل محله نظام آخر؛ كون النظام الجديد نص على أنه يلغي جميع ما يتعارض معه من أحكام، ومفهوم المخالفة لذلك أن ما لا يتعارض معه يبقى على حاله -أثر ذلك: إلزام المدعى عليها بمنح الدرجة الإضافية للمدعية.

مستند الحكم

- المادة (٤/أ) من لائحة الوظائف التعليمية الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (٥٩٠) وتاريخ ١٤٠١/١١/١٠هـ.

- قرار رئيس الديوان العام للخدمة المدنية رقم (١٦٥٩٢) وتاريخ ١٤٠٧/٨/١٧هـ، بشأن منح درجة إضافية للحاصل على دورة تدريبية في المجالات التربوية والتعليمية.

الوَقَائِع

تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها: أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٣هـ إلى هذه المحكمة أفاد فيها: بأن موكلته تقدمت للمدعى عليها لمنحها درجة إضافية لابتعاثها عبر برنامج خبرات في جامعة أوكلاند بنيوزيلندا، وقد اجتازت هذا البرنامج وتم تصنيف البرنامج من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بأن من يجتازه يستحق درجة إضافية، وأن المدعى عليها لم تنفذ مضمون قرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم (٣٠٣٨٨) وتاريخ ١٤٤٠/٩/١٥هـ؛ وبناءً عليه يطلب إلزام المدعى عليها منح موكلته درجة إضافية لقاء اجتيازها برنامج الخبرات اعتباراً من تاريخ ١٤٤١/١١/٤هـ، وبقيد الدعوى قضية وإحالتها إلى الدائرة باشرت نظرها، وحددت لها عدة جلسات أكد فيها وكيل المدعية على دعوى موكلته، وأفاد بأنها سبق لها التظلم، وقدم ما يثبت ذلك، وبطلب الجواب من ممثل المدعى عليها قدم مذكرة تضمنت: بأن الابتعاث كان قبل صدور لائحة الوظائف التعليمية الجديدة، ثم قرر طرفا الدعوى الاكتفاء بما سبق تقديمه، وطلبا الفصل في الدعوى، فقررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم، ثم صدر عنها هذا الحكم مبنياً على التالي.

الأسباب

لما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها منح موكلته الدرجة الإضافية اعتباراً من ١٤٤١/١١/٤هـ، ولما كانت الدعوى متعلقة بحق نشأ بسبب الوظيفة؛ لذا فإنها تدخل ضمن الاختصاص الولائي للمحاكم الإدارية بديوان المظالم بموجب المادة (١٣/أ) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) في ١٤٢٨/٩/١٩هـ والتي نصت على ما يلي: "تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي: أ-الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والعسكرية والتقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة المستقلة أو ورثتهم والمستحقين عنهم"، كما أن هذه المحكمة مختصة مكانياً بنظر الدعوى استناداً للمادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) في ١٤٣٥/١/٢٢هـ .وعن قبول الدعوى، فلما كان طلب المدعية حسب المبين آنفاً، وكانت قد تظلمت لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (وزارة الخدمة المدنية سابقاً)، وتقدمت بالدعوى حسب ما هو مبين في الوقائع؛ فإن الدائرة تنتهي إلى قبول الدعوى شكلاً .وعن موضوع الدعوى، ولما كانت المدعية تطلب منحها درجة إضافية اعتباراً من تاريخ حصولها على شهادة برنامج خبرات بتاريخ ١٤٤١/١١/٤هـ، ولما كانت الفقرة (أ) من المادة (٤) من لائحة الوظائف التعليمية الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (٥٩٠) وتاريخ١٤٠١/١١/١٠هـ والمعدلة بتاريخ ١٤٠٢/٥/٧هـ

والمعمول بها من ١٤٠٢/٧/١هـ قد نصت على ما يلي: "أ-يتم تقويم المؤهلات التي لم ينص عليها في هذه اللائحة، وكذلك تقويم الدورات التدريبية ومعادلتها بالمؤهلات الواردة في هذه اللائحة من قبل وزارة الخدمة المدنية بالاتفاق مع الجهات التعليمية ذات العلاقة"، وحيث صدر قرار رئيس الديوان العام للخدمة المدنية رقم (١٦٥٩٢) وتاريخ ١٤٠٧/٨/١٧هـ متضمناً ما يلي: "أولاً: يمنح درجة إضافية من المستوى المثبت عليه الحاصل على دورة تدريبية في المجالات التعليمية والتربوية، بما في ذلك الإدارة المدرسية والتوجيه التربوي، إذا توافرت لتلك الدورة الشروط التالية: ١-موافقة لجنة التدريب المسبقة على إقامة الدورة التدريبية. ٢-أن تكون الدورة مناسبة في تخصصها لطبيعة العمل الذي يؤديه الحاصل عليها، أو أن يكون القصد منها إعداده لعمل آخر ضمن المجالات المحددة بلائحة الوظائف التعليمية... ٣-ألا تقل مدة الدورة عن (٢٤) ساعة دراسية. ٤-أن يجتاز الدورة بنجاح بتقدير لا يقل عن جيد. ثالثاً: يكون هذا القرار نافذاً من تاريخ موافقة لجنة التدريب على إقامة الدورة أو الدورات المراد احتسابها لغرض منح العلاوة الإضافية"، وحيث إن الثابت صدور قرار الوكيل المساعد لتصنيف الوظائف والرواتب رقم (٢٣٨٨) وتاريخ ١٤٤٠/٩/١٥هـ باعتماد تصنيف البرنامج التدريبي خبرات بمسمى (بناء قادة التغيير من خلال المعايشة المهنية في المدارس) بمدة سنة دراسية (١١) شهراً من المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي التابع لوزارة التعليم، ويمنح الحاصل عليه درجة إضافية في المستوى المثبت عليه. وحيث إن الثابت أنه تم ابتعاث المدعية من قبل المدعى عليها لدولة نيوزيلندا

تعليم

بموجب القرار رقم (١٤٧٥٠٩) وتاريخ ١٤٤٠/١١/١١هـ، والثابت حصول المدعية على الشهادة بتاريخ ١٤٤١/١١/٤هـ، وبتطبيق الشروط المبينة آنفاً يتضح انطباقها على المدعية؛ وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بما تطالب به المدعية. ولا ينال من ذلك ما دفعت به المدعى عليها من أن لائحة الوظائف التعليمية المستند عليها في هذا الحكم حل محلها لائحة الوظائف التعليمية الجديدة الصادرة بعام ١٤٤١هـ، والمعمول بها بتاريخ ١٤٤١/١١/١٠هـ؛ لكون المادة (٣٨) من اللائحة نصت على أنه: "تحل اللائحة محل لائحة الوظائف التعليمية الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (٩٥٠) وتاريخ ١٤٠١/١١/١٠هـ، وتلغي جميع ما يتعارض معها من أحكام"، ويتضح مفهوم المخالفة أن ما لا يتعارض معها يبقى على حاله.

لذلك حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة منح المدعية (...) درجة إضافية اعتباراً من تاريخ اجتيازها لبرنامج خبرات ١٤٤١/١١/٤هـ.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

محكمة الاستئناف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.